

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 42/2543

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงลพบุรี

โจทก์

นายอาวุธ ถมพิรา

ผู้ร้อง

นายสมบัติ สุขเพราะนา

จำเลย

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติทางหลวง (ชั้นขอคืนของกลาง) ++

++ ผู้ร้องฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 1 หน้า 19 ++

++ มีหมายเหตุ :

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)

ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติทางหลวง (ชั้นขอคืนของกลาง)

ผู้ร้อง ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงวันที่ ๑๔ เดือน

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๑, ๗๓, ๗๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ และ
ริบรณบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๕๒๑ ลพบุรีของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๕๒๑
ลพบุรี และไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนรถบรรทุก
หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๕๒๑ ลพบุรีของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของรถบรรทุกของกลางและรู้เห็นเป็นใจกับ
จำเลยในการกระทำความผิดและยอมให้จำเลยนำรถไปใช้ในการกระทำความผิด ขอ
ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ผู้ร้องนำสืบว่า เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๔๐ ผู้ร้องซื้อรถบรรทุกของกลางจากจำเลยในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชำระราคา
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย ร.๑ โดยจำเลยมอบเอกสาร
เกี่ยวกับการโอนและรับโอนให้ไว้ ตามเอกสารหมาย ร.๒ ถึง ร.๖ และส่งมอบรถ
บรรทุกของกลางให้ผู้ร้องแล้ว ต่อมาจำเลยเช่ารถบรรทุกของกลางจากผู้ร้อง ตาม

สัญญาเช่าเอกสารหมายเลข ๗ การที่จำเลยนำรถไปบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย

โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จำเลยพร้อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๕๒๑ ลพบุรีในความผิดต่อพระราชบัญญัติทางหลวงมามอบให้พนักงานตำรวจตรีไฟโรจน์กรรณาริก พนักงานสอบสวน ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข จ.๑ และบัญชีของกลางเอกสารหมายเลข จ.๒ ระหว่างสอบสวนไม่มีผู้ใดมาขอคืนรถบรรทุกของกลาง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๕๒๑ ลพบุรี ซึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๙ (ถนนสายหนองม่วง - ศรีเทพ) เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยมาดำเนินคดีศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยและมีคำสั่งให้รถบรรทุกของกลางมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกของกลางจริงหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวผู้ร้องนำสืบว่า ผู้ร้องซื้อรถบรรทุกของกลางจากจำเลยในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยชำระราคาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข ร.๑ ต่อมาจำเลยมาขอเช่ารถบรรทุกคันดังกล่าวจากผู้ร้องกำหนดค่าเช่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข ร.๗ เห็นว่า ขณะเกิดเหตุนี้รถบรรทุกของกลางยังมีจำเลยเป็นเจ้าของในรายการจดทะเบียนตามเอกสารหมายเลข ร.๖ ผู้ร้องอ้างว่าซื้อรถบรรทุกคันดังกล่าวมาจากจำเลยในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ แต่ได้นำไปให้จำเลยเช่าในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จะเห็นได้ว่าเป็นการนำรถไปให้เช่าหลังจากซื้อมาจากจำเลยเพียง ๑๑ วันโดยเฉพาะได้ความจากผู้ร้องว่า ผู้ร้องต้องการใช้รถบรรทุกดินเพื่อถมปรับสภาพพื้นดินในการทำบ้านจัดสรรในระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน เท่านั้นจึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ร้องจะยอมลงทุนถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาซื้อรถบรรทุกของกลางจากจำเลยเพียงเพื่อใช้ในกิจการดัง

กล่าว ซึ่งดูเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยอย่างยิ่ง แม้ผู้ร้องจะมีสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนมาเป็นพยานเอกสารอ้างอิงก็ตาม ก็เห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ร้องและจำเลยสามารถจัดทำขึ้นมาได้ อีกทั้งผู้ร้องอ้างว่าที่ยังไม่มีการโอนทะเบียนรถเพราะไม่พบจำเลยจึงไม่สามารถนำรถบรรทุกของกลางไปตรวจสอบสภาพได้นั้น แต่จากคำแถลงการณ์ปิดคดีของจำเลยเองกลับยืนยันว่าภายหลังที่จำเลยขายรถบรรทุกของกลางให้แก่ผู้ร้องแล้วจำเลยก็ยังคงรับจ้างขับรถบรรทุกคันดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องมิได้ไปอยู่ที่อื่น ข้ออ้างของผู้ร้องในเรื่องนี้จึงขัดแย้งกับคำแถลงการณ์ของจำเลยและเป็นพิรุธอย่างยิ่ง ประกอบกับได้ความจากพันตำรวจตรีไพโรจน์ กรรณาวีก พนักงานสอบสวนว่า ในระหว่างทำการสอบสวนไม่มีผู้ใดมาขอคืนรถบรรทุกของกลาง และผลการสอบสวนก็ได้ความว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของจำเลยและจำเลยไม่เคยโต้แย้งในเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนั้น พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังว่ารถบรรทุกของกลางเป็นของผู้ร้อง การที่ผู้ร้องมาร้องขอคืนของกลางก็เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-ปราโมทย์ ชพานนท์-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลแขวงลพบุรี - นางวินัส นิमितกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร อินทรวิมลเมธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ